

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2616/2538

นาย คาเรล เอช.เอ็ฟ เซอร์ฟเวอร์ส โจทก์
บริษัท โรแยลคลิฟ บีช โฮเต็ล จำกัด กับ
พวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 172

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา ข้อ 47

ฟ้องแย้งของจำเลยบรรยายเพียงว่าผู้ที่ส่งจองห้องพักของจำเลยไว้ได้ยกเลิก
การจองห้องพักในภายหลังเพราะไม่พอใจการกระทำของโจทก์ค่าห้องพักที่ถูกยกเลิก
การส่งจองคิดเป็นเงินจำนวน10,936,655.50บาทโดยไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะ
ให้เข้าใจได้ว่าผู้จองห้องพักและได้ยกเลิกการส่งจองในภายหลังนั้นได้จองห้องพักเมื่อ
ใดจองห้องพักจำนวนมากน้อยและมีกำหนดระยะเวลาที่จองนานเท่าใดกับได้ยกเลิก
การส่งจองห้องพักเมื่อใดเป็นฟ้องแย้งที่ไม่แจ้งชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่
อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นว่านั้นเป็นฟ้องแย้งที่เคลือบคลุม ตามสัญญาจ้างกำหนด
ว่าจำเลยจ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลา3ปีโดยจำเลยหรือโจทก์ต่างมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลา3ปีดังกล่าวได้การที่จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์
ก่อนครบกำหนดระยะเวลา3ปีเป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญา
จ้างดังกล่าวถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยจะมีสิทธิเลิกจ้าง
โจทก์โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือเงินจำนวนใดๆให้โจทก์ดังคำให้การต่อสู้คดีของ
จำเลยทั้งสองเพียงใดหรือไม่จะต้องพิจารณาถึงเหตุของการเลิกจ้างในขณะที่เลิกจ้าง

เป็นสำคัญซึ่งตามหนังสือเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยไม่ได้ระบุเหตุของการเลิกจ้างว่า เพราะโจทก์กระทำผิดตามประเด็นข้อพิพาทข้อ3ถึงข้อ6การที่จำเลยให้การต่อสู้ว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำผิดตามประเด็นข้อพิพาทข้อ3ถึงข้อ6จึง เป็นการยกข้อต่อสู้นอกเหนือหนังสือเลิกจ้างซึ่งจำเลยจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนสัญญาสิ้นสุด เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็น ธรรม ขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยและค่าเสียหายให้แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การและฟ้องแย้งว่า โจทก์ขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน โจทก์ปฏิบัติงานก่อให้เกิดความเสียหาย ไม่สนใจแขกพุดจาหยาบคาย เมาสุราเอะอะ ทำให้แขกไม่ยอมมาพัก ผู้ที่สั่ง จองห้องพักของจำเลยที่ 1 ไว้ ได้ยกเลิกการจองห้องพักในภายหลังเพราะไม่พอใจ การกระทำของโจทก์ ขอให้ยกฟ้องโจทก์และบังคับโจทก์ชำระค่าเสียหายแก่จำเลยที่ 1

โจทก์ให้การแก้ฟ้องแย้งว่า โจทก์ไม่เคยกระทำดังที่จำเลยทั้งสองอ้าง ฟ้องแย้ง จำเลยที่ 1 เคลือบคลุม ขอให้ยกฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยที่ 1 จ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นจำนวนเงิน 385,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่นั้น ฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินต้นเสร็จสิ้น ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 2 รวมทั้งยกฟ้องแย้งของจำเลยทั้งสอง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยกเสีย

โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่า ตามสัญญาจ้างท้ายฟ้องเอกสารหมายเลข 2 กำหนดว่าจำเลยที่ 1 จ้างโจทก์มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดยจำเลยที่ 1 หรือโจทก์ต่างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างก่อนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีดังกล่าวได้ จึงเห็นว่าการที่จำเลยที่ 1 บอกเลิกจ้างโจทก์ก่อนครบกำหนดระยะเวลา 3 ปี เป็นการใช้สิทธิเลิกสัญญาจ้างตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างดังกล่าวถือไม่ได้ว่าเป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม

ส่วนที่จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในประการแรกว่า ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 3 ที่ว่า โจทก์กระทำการอื่นอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตหรือไม่ ข้อ 4 ที่ว่า โจทก์จงใจทำให้จำเลยที่ 1 ได้รับความเสียหายหรือไม่ ข้อ 5 ที่ว่า โจทก์ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้างหรือไม่ และข้อ 6 ที่ว่าโจทก์ฝ่าฝืนระเบียบและคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของจำเลยหรือไม่เป็นการไม่ชอบนั้น เห็นว่า จำเลยที่ 1 จะมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายหรือเงินจำนวนใด ๆ ให้โจทก์ดังคำให้การต่อสู้คดีของจำเลยทั้งสองเพียงใดหรือไม่ จะต้องพิจารณาถึงเหตุของการเลิกจ้างในขณะที่เลิกจ้างเป็นสำคัญ ซึ่งตามสัญญาเลิกจ้างโจทก์ของจำเลยที่ 1 ไม่ได้ระบุเหตุของการเลิกจ้างว่าเพราะโจทก์กระทำความผิดตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 3 ถึงข้อ 6 การที่จำเลยทั้งสองให้การต่อสู้ว่า จำเลยที่ 1 เลิกจ้างโจทก์เพราะโจทก์กระทำความผิดตามประเด็นข้อพิพาทข้อ 3 ถึงข้อ 6 จึงเป็นการยกข้อต่อสู้นอกเหนือหนังสือเลิกจ้างซึ่งจำเลยทั้งสองจะยกขึ้นเป็นข้อต่อสู้ไม่ได้ที่ศาลแรงงานกลางไม่วินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทข้อ 3 ถึงข้อ 6 ดังกล่าว ศาลฎีกาจึงเห็นพ้องด้วย ส่วนสำหรับอุทธรณ์ของจำเลยทั้งสองในประการสุดท้ายที่ว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 ไม่เคลือบคลุมนั้นเห็นว่า จำเลยที่ 2 ไม่ได้ฟ้องแย้ง ไม่มีสิทธิที่จะอุทธรณ์จึงไม่รับวินิจฉัยอุทธรณ์ของจำเลยที่ 2 ในปัญหานี้ คดีคงมีปัญหาคติที่จะวินิจฉัยในปัญหาดังกล่าวเฉพาะตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ 1 ซึ่งเห็นว่าฟ้องแย้งของจำเลยที่ 1 บรรยายเพียงว่า ผู้ที่สั่งจองห้องพักของ

จำเลยที่ 1 ไว้ ได้ยกเลิกการจองห้องพักในภายหลังเพราะไม่พอใจการกระทำของ โจทก์ ค่าห้องพักที่ถูกยกเลิกการสั่งจองคิดเป็นเงินจำนวน 10,936,655.50 บาท โดย ไม่มีรายละเอียดเพียงพอที่จะให้เข้าใจได้ว่า ผู้จองห้องพักและได้ยกเลิกการสั่งจ่ายใน ภายหลังนั้น ได้จองห้องพักเมื่อใด จองห้องพักจำนวนมากน้อยและมีกำหนดระยะเวลา ที่จองนานเท่าใด กับได้ยกเลิกการสั่งจองห้องพักเมื่อใด เป็นฟ้องแย้งที่ไม่แจ้ง ชัดซึ่งสภาพแห่งข้อหาและข้ออ้างที่อาศัยเป็นหลักแห่งข้อหาเช่นนั้น จึงเป็นฟ้อง แแย้งที่เคลือบคลุม

พิพากษายืน

(พรชัย สมรรถเวช-สมภาพ โชติกวณิชย์-สุวรรณค์ ตักदारักษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วย ศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ